



Nr. 68 Ministerbesprechung vom 12. August 1926, 16.30 Uhr

R 43 I/1414, Bl. 221–223

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Reinhold, Geßler, Krohne, Haslinde; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Sautter, Trendelenburg; MinDir. Oegg; Votr.LegR Zechlin; MinR Wachsmann; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Hessische Finanzlage.
2. Begnadigung russischer Staatsangehöriger.
3. Vorgehen gegen radikale Organisationen.
4. Groß-Hamburg-Frage.
5. Zulassung von Kleinkaliber-Schützenvereinen.
6. Regelung des Rundfunkwesens. [...]
7. Polizeiausstellung Berlin.
8. Verteilung der Unterstützung bei Hochwasserschäden. [...]
9. Beantwortung der Eingaben der republikanischen Beschwerdestelle. [...]
10. Klagebeantwortung im Rechtsstreit vor dem Staatsgerichtshof in Sachen des Verwaltungsrats-sitzes.
11. Bestätigung des Generaldirektors der Reichsbahn. [...]

1. Hessische Finanzlage¹.

Auf Vorschlag des Reichsministers der Finanzen wurde folgender Beschluß gefaßt:

Der Wunsch Hessens, die zur Balancierung seines Haushalts nötigen Zuschüsse zum Budget von seiten des Reichs zur Verfügung zu stellen, solle abgelehnt werden. Dagegen erklärt sich das Reich bereit, auf dem Wege von Vorschüssen der Hessischen Regierung zu helfen, wenn diese bereit ist,

¹ Siehe Dok. Nr. 32 und Nr. 66.

dem Reich eine Prüfung seiner Haushaltsgebarung mit dem Ziele von Ersparnismaßnahmen zuzugestehen².

2. Begnadigung russischer Staatsangehöriger³.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug den Sachverhalt vor⁴.

Nach längerer Debatte *stimmte* das *Reichskabinett* dem Antrage des Reichsministers des Auswärtigen zu und bestätigte gegen die Stimme des Reichswehrministers den in der Sitzung vom 19. Juli 1926 gefaßten Kabinettsbeschluß zu Punkt a) bis d) (s. Anlage)⁵. Es wurde festgestellt, daß Staatssekretär Dr. Trendelenburg auf ausdrückliche Weisung des Reichsministers Dr. Curtius abstimme⁶.

3. Vorgehen gegen radikale Organisationen.

Im Anschluß an die besonders vom Reichswehrminister zu Punkt 2 gemachten Ausführungen über kommunistische Gefahren führte Staatssekretär Dr. Meissner aus, es sei der dringende Wunsch des Herrn Reichspräsidenten, daß die Frage eines scharfen Vorgehens gegen die rechts- und linksradikalen Organisationen erwogen werde. Der Reichspräsident sei letztenfalls bereit, eine Verordnung auf Grund des Art. 48 zu erlassen, durch welche den jetzt bestehenden Mißständen abgeholfen werde. Er bitte jedoch zu prüfen, ob nicht vielleicht die vorhandenen gesetzlichen Maßnahmen schon ausreichen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Vorschlage des Reichskanzlers zu, der Reichsminister des Innern möge noch vor Anfang September mit Preußen wegen dieser Angelegenheit Fühlung nehmen⁷.

² Dieser Beschluß wurde dem Hess. StPräs. durch Schreiben des RK vom 23.8.26 mitgeteilt (R 43 I/2271, Bl. 312). In Verhandlungen zwischen dem RFM und der Hess. Reg. am 13. 9. in Darmstadt wurde eine Vereinbarung über die Modalitäten einer Finanzhilfe des Reichs getroffen. In der Vereinbarung erklärte sich die Hess. Reg. damit einverstanden, „daß ihre Finanzwirtschaft auf der Einnahme- wie auf der Ausgabenseite von einer Kommission, die sich aus Vertretern des Reiches und des Landes zusammensetzt, eingehend geprüft wird. Sie erklärt sich ferner bereit, mit dieser Kommission die Möglichkeit weiterer Sparmaßnahmen gewissenhaft zu prüfen und solche nach Möglichkeit durchzuführen, auch etwaige Sparmaßnahmen für die ihrer Aufsicht unterstehenden Gemeinden und Kommunalverbände mit allen Mitteln zu fördern.“ Dagegen erklärte sich die RReg. bereit, der Hess. Reg. zunächst für die Jahre 1926 und 1927 Vorschüsse zu gewähren. Soweit die RReg. auf Grund der Prüfung der hess. Finanzwirtschaft die Überzeugung gewinnt, „daß die besondere Notlage des Landes Hessen im wesentlichen auf die Folgen der Besetzung und des Ruhrkampfes zurückzuführen ist, wird sie die Umwandlung der Vorschüsse in Zuschüsse herbeiführen“. In der amtlichen Verlautbarung über die getroffene Regelung heißt es, daß die vorgesehene Prüfung der hess. Finanzwirtschaft „keine Preisgabe der staatlichen Selbständigkeit des Landes bedeutet. Beide Teile, Reichs- und Landesregierung bewahren das Recht der freien Entschließung, letztere, wieweit sie den Anregungen und Ratschlägen der Prüfungsstelle Folge leisten will, erstere darüber, ob sie die Voraussetzungen für eine Hilfeleistung als gegeben anerkennen kann.“ (R 43 I/2271, Bl. 320–325). Die mit der Prüfung der hess. Finanzen beauftragte Kommission nahm ihre Arbeit erst Anfang Mai 1927 in Darmstadt auf. Ihr gehörten an: StS Popitz und MinDir. Dorn vom RFMin., Präs. Saemisch und MinDir. z. D. Vogt vom Büro des RSparkom., MinDir. Schäfer und MinR Krapp vom Hess. FMin. (Vorgänge hierzu in R 43 I/2272).

³ Nachdem sich RWeM Geßler entschieden gegen eine Begnadigung des russ. Agenten Skoblewski ausgesprochen hatte, mußte sich das Kabinett erneut mit dieser Frage befassen, die nach Ansicht des AA für das Zustandekommen des geplanten dt.-sowj. Gefangenenaustauschs von wesentlicher Bedeutung war (vgl. zuletzt Dok. Nr. 63, P. 1). In einer Unterredung mit RPräs. Hindenburg am 10. bzw. 11.8.26 war es dem aus Moskau herbeigeholten Botschafter Graf Brockdorff-Rantzau gelungen, den RPräs. von der Notwendigkeit eines Gnadenakts im Fall Skoblewski zu überzeugen; siehe ADAP, Serie B, Bd. II,2, Dok. Nr. 82.

⁴ Siehe hierzu die Aufzeichnung „Stichworte für die Kabinettsitzung über den Fall Skoblewski“, in der in ausführlicher Weise die Argumente vorgetragen wurden, die für eine Freilassung Skoblewskis und die Durchführung des Gefangenenaustauschs sprachen: ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 83.

⁵ Siehe Dok. Nr. 63, P. 1.

⁶ Mit Schreiben des Büros des RPräs. vom 20.8.26 wurde Stresemann davon unterrichtet, daß der RPräs. den Gnadenerlaß zugunsten Skoblewskis unterzeichnet habe (ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 83, Anm. 15). Zur Abwicklung des dt.-sowj. Gefangenenaustauschs siehe die Aufzeichnung StS Schuberts vom 28. 8., in: ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 99.

⁷ Am 21.8.26 schrieb der RIM an den StSRkei, in der obigen Ministerbesprechung sei beschlossen worden, daß der RIM mit dem PrIM „eine persönliche Rücksprache wegen der in letzter Zeit häufiger als sonst wahrzunehmenden Straßendemonstrationen haben sollte.“ Die Rücksprache sei erfolgt. Der RIM wolle in einer der nächsten Ministerbesprechungen über das Ergebnis berichten (R 43 I/2709, Bl. 33). Siehe Dok. Nr. 75, P. 3.

4. Groß-Hamburg-Frage.

Der *Reichsminister des Innern* stellte den Sachverhalt dar ⁸.

Das *Kabinett* stimmte seinem Vorschlage zu, daß das Reichsinnen- und Reichsverkehrsministerium gemeinsam Preußen und Hamburg die Dienste des Reichs anbieten sollten ⁹.

5. Zulassung von Kleinkaliber-Schützenvereinen ¹⁰.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete. Er führte aus, daß er den Erlaß eines besonderen Gesetzes jetzt für verfehlt halte. In die noch zu schaffenden Ausführungsbestimmungen zu dem jetzt dem Reichsrat vorliegenden Gesetzentwurf über Schußwaffen und Munition ¹¹ müßten die erforderlichen Vorschriften über Kleinkaliberschießen aufgenommen werden.

Das *Reichskabinett* erklärte sich hiermit einverstanden.

⁸ Die Bemühungen Hamburgs, durch einen Gebietsaustausch mit Preußen die Voraussetzungen für eine Erweiterung des Hafens und eine planmäßige Stadtentwicklung zu schaffen, waren am Widerspruch der Pr. Reg. gescheitert. In einer Kabinettsvorlage vom 13.7.26 hatte der RIM mitgeteilt, daß in den seit längerer Zeit schwebenden Verhandlungen zwischen Preußen und Hamburg über die sog. Groß-Hamburg-Frage ein völliger Stillstand eingetreten sei. Da eine endgültige Lösung des Problems Groß-Hamburg im Reichsinteresse läge, dürfte jetzt der Zeitpunkt für eine Initiative des Reichs gekommen sein. Der Versuch einer reichsgesetzlichen Regelung verspreche keinen Erfolg. Dagegen erscheine der Gedanke erwägenswert, beiden Beteiligten ein Schiedsgericht anzubieten, das sich aus Vertretern Hamburgs und Preußens zusammensetzen und dessen Vorsitz der RIM übernehmen könnte. Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts könnte „derart konstruiert werden, daß Hamburg und Preußen sich durch ihre Regierungen verpflichten, den Spruch des Schiedsgerichts ihren gesetzgebenden Faktoren zur Annahme zu unterbreiten“ (R 43 I/2269, Bl. 410–411).

⁹ Das Vermittlungsangebot des RIM wurde von der Pr. Reg. abgelehnt (Vermerk Wiensteins vom 20.10.26, R 43 I/2269, Bl. 428). Die Differenzen zwischen Hamburg und Preußen in der Groß-Hamburg-Frage wurden schließlich durch ein Abkommen beigelegt, das am 5.12.28 unterzeichnet wurde. Darin erklärten sich die Regierungen von Hamburg und Preußen bereit, die zur einheitlichen Entwicklung des hamburgisch-preußischen Wirtschaftsgebiets an der unteren Elbe notwendigen Maßnahmen „so zu treffen, als ob Landesgrenzen nicht vorhanden wären“. Das Abkommen sah u. a. die Gründung einer Hafengemeinschaft sowie eines gemeinsamen Landesplanungsausschusses vor (Text in R 43 I/2270, Bl. 88–98). Vgl. Schultheß 1928, S. 202 ff.; Schulz, Zwischen Demokratie und Diktatur, S. 499 ff.

¹⁰ Am 26.7.26 übersandte der Generalsekretär der Zentrumspartei Vockel an StS Pünder einen von Vockel verfaßten Bericht über eine Besprechung der Reichsbannerführung vom 25.7.26, die sich mit der Frage der Kleinkaliberbewaffnung befaßt hatte. Dem Bericht zufolge wurde bei der Besprechung u. a. hervorgehoben, daß die radikalen Rechtsverbände im vergangenen Jahr dazu übergegangen seien, ihre Mitglieder in Kleinkaliberverbänden zu organisieren. Die Waffenfabriken hätten mindestens 1 Mio Kleinkalibergewehre abgesetzt. Es bestehe die Gefahr, daß bei Unruhen oder einem Staatsumsturz ein großer Teil der Bevölkerung in den Besitz von Waffen komme. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen böten keine Möglichkeit, die Kleinkaliberverbände in ihrer Zahl und ihrem Zweck zu beschränken. Das Reichsbanner lehne es ab, gleichfalls eine Bewaffnung mit Kleinkalibergewehren durchzuführen. „Der Vorstand hat jedoch die Absicht, da, wo Reichsbannergruppen die Bildung von Kleinkalibervereinen beschließen, diese Bildung nicht zu verhindern, damit die Rechtsverbände sehen, daß auch die republikanischen Staatsbürger Kleinkalibervereine besitzen. Das Reichsbanner entschließt sich zu dieser Stellungnahme, um der Regierung und dem Volke die Gefahr einer weitergehenden Bewaffnung mit Kleinkalibern vor Augen zu führen. Es hofft, daß die Reichsregierung [...] die ernsthaften [sic] Versuche macht, die gesetzlichen Bestimmungen so zu ändern, daß mit dem Kleinkaliberwesen kein Unfug getrieben werden kann.“ Im Begleitschreiben zu seinem Bericht schlug Vockel Verhandlungen zwischen der RReg., dem Reichsbanner und den Parteien vor (R 43 I/2732, Bl. 190–192; vgl. auch das Schreiben des Bundesvorstandes des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold an den RK vom 23. 8. betr. Kleinkaliberschießen, ebd., Bl. 210–211).

Unter Bezugnahme auf den Bericht Vockels bat StS Pünder im Auftrag des RK den RIM mit Schreiben vom 4. 8., in der Ministerbesprechung vom 12. 8. über die Angelegenheit Bericht zu erstatten und sich besonders darüber zu äußern, in welcher Weise durch Ergänzung der gesetzlichen Vorschriften gewährleistet werden könne, „daß künftighin das Schießen mit Kleinkalibern nur noch in einwandfreier Weise zu rein sportlichen Zwecken geübt wird“ (R 43 I/2732, Bl. 189).

¹¹ Siehe Dok. Nr. 26, P. 6.

6. Regelung des Rundfunkwesens. [...] ¹²

7. Polizeiausstellung Berlin ¹³.

Der *Reichsminister des Innern* berichtete, daß nach den ihm gewordenen Mitteilungen nicht beabsichtigt sei, auf der Polizeiausstellung Berlin Material über Femeorganisationen zu zeigen. Ministerialdirektor Abegg habe ihm das ausdrücklich erklärt.

Die Angelegenheit wurde hierdurch als erledigt bezeichnet.

Das *Kabinet* war jedoch der Auffassung, daß es notwendig sei, daß auf die Ausstellung ein besonderes Augenmerk gerichtet werde.

8. Verteilung der Unterstützung bei Hochwasserschäden. [...]

9. Beantwortung der Eingaben der republikanischen Beschwerdestelle. [...]

10. Klagebeantwortung im Rechtsstreit vor dem Staatsgerichtshof in Sachen des Verwaltungsratssitzes.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete ¹⁴.

Das *Kabinet* stimmte grundsätzlich dem anliegenden Entwurf der Klagebeantwortung zu. Wegen der Formulierung einzelner Punkte sollen das Reichsverkehrs- und Reichsfinanzministerium nochmals beraten ¹⁵.

11. Bestätigung des Generaldirektors der Reichsbahn. [...]

¹² Siehe Dok. Nr. 31, Anm. 4.

¹³ Im Auftrag des RWeM hatte Oberstlt. v. Schleicher in einem Geheimschreiben vom 20.7.26 StS v. Schubert (AA) mitgeteilt, daß das Berliner Polizeipräsidium nach Zeitungsmeldungen beabsichtige, auf der Großen Polizeiausstellung Berlin 1926 „auch das Gebiet der sogenannten Fememorde im Zusammenhang mit den in den Jahren 22/23 im Bereich des Wehrkreises III vorhandenen Arbeitskommandos zu behandeln. Der Herr Reichswehrminister verkennt die Notwendigkeit einer restlosen kriminellen Aufhellung dieser Fälle in keiner Weise und hat sich selbst bemüht, sie zu fördern. Dessenungeachtet aber ist er der Auffassung, daß es dem Ansehen des Reiches vor allem im Auslande nicht nützt, sondern sehr erheblich schadet, wenn dieser höchst unerfreulichen Krankheitserscheinung einer heute bereits lange überwundenen Epoche der deutschen nachrevolutionären Geschichte durch eine förmlich propagandistische Verwertung zu Ausstellungszwecken der unzutreffende Schein einer aktuellen Bedeutung verliehen wird.“ Der RWeM würde es dankbar begrüßen, wenn das AA seiner Auffassung beitreten und dem „Breittreten dieses Sondergebietes“ auf der Polizeiausstellung „vorbeugend entgegenzutreten“ würde (R 43 I/2732, Bl. 163–166). Daraufhin schrieb v. Schubert am 30. 7. an den PrIM, die beabsichtigte Behandlung der sog. Fememorde auf der Polizeiausstellung erscheine ihm „vom außenpolitischen Standpunkt doch recht bedenklich. Die Ausstellung gerade dieses Materials wird im Auslande falsche Vorstellungen über die Rechtssicherheit in Deutschland erwecken und zu der irrigen Auffassung führen, daß vorübergehende Krankheitserscheinungen auch heute noch aktuelle Bedeutung haben.“ (R 43 I/2732, Bl. 182).

¹⁴ Am 22.7.26 hatte die Pr. Reg. beim Staatsgerichtshof beantragt, festzustellen, daß ihr auf Grund der „Erklärungen“ vom 25.3.24 das Recht auf Benennung eines Verwaltungsratsmitglieds der RB-Gesellschaft zustehe (R 43 I/1057, Bl. 263–272); vgl. dazu Dok. Nr. 54. Daraufhin hatte der RVM am 9.8.26 der Rkei den Entwurf einer Gegenerklärung der RReg. übersandt, in der der Rechtsanspruch Preußens mit der Begründung bestritten wird, daß sich die „Erklärungen“ nur auf das Unternehmen „Deutsche Reichsbahn“ bezogen hätten, daß sie jedoch nicht auf die völlig veränderten Verhältnisse der in Ausführung des Dawes-Plans gegründeten Dt. Reichsbahn-Gesellschaft anwendbar seien (R 43 I/1057, Bl. 277–285).

¹⁵ Die überarbeitete Gegenerklärung der RReg. wurde dem Staatsgerichtshof am 16.8.26 übermittelt (R 43 I/1057, Bl. 298–305; ergänzende Schriftsätze der RReg. und der Pr. Reg. im gleichen Band, Bl. 309–326). Zur Entscheidung des Staatsgerichtshofs in diesem Rechtsstreit siehe Dok. Nr. 278, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 68 Ministerbesprechung vom 12. August 1926, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 158–162 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D68>